

LAUDO DE CÁLCULO REVISIONAL - NUBIA

Empréstimo consignado (CLT) - Banco BMG S.A. - Contrato nº 4679034581 - Cenário A adaptado (sem o instrumento; dados do aplicativo do banco)

1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

Autora	NUBIA (sobrenome/CPF não constam dos prints - a preencher)
Instituição	BANCO BMG S.A.
Contrato	nº 4679034581 - situação: Ativo (atualizado em 03/10/2026, 10:14)
Vínculo	CLT - ULISSES BAR E RESTAURANTE LTDA, matrícula 00060000000012
Vigência	05/05/2026 a 26/08/2027; descontos de JUN/2026 a JUL/2027
Forma de cobrança	Desconto em folha (consignado privado), com garantia de verba rescisória (12,76%); multa rescisória e saldo do FGTS sem uso
Prazo / parcela	14 parcelas de R\$ 218,18; 3 pagas; saldo devedor informado R\$ 1.822,53
Vulnerabilidade	Trabalhadora celetista de baixa renda presumida (renda não informada); comprometimento da renda não calculável

Conferência dos arquivos: os dois prints (1) e (2) são páginas do **mesmo contrato** (mesmo app, mesma hora 10:18, rolagem da mesma tela; repetem vigência, saldo e parcelas pagas). Não há segundo contrato. O topo do print (1) está cortado, e o rodapé do (2) coincide com o início do (1): nenhum dado ilegível nos campos utilizados. **Não constam:** data de vencimento das parcelas, IOF discriminado, tarifas, taxa anual, CPF, nome completo.

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Componente	Valor	%
Valor liberado à autora	R\$ 1.691,23	85,58%
Encargos financiados (IOF/tarifas/seguro - não discriminados; diferença)	R\$ 285,08	14,42%
Valor do empréstimo (base de amortização)	R\$ 1.976,31	100,00%
Total a pagar (14 x R\$ 218,18)	R\$ 3.054,52	

Conferência: $14 \times R\$ 218,18 = R\$ 3.054,52$ (confere). A autora recebeu R\$ 1.691,23 e pagará R\$ 3.054,52: multiplicador de **1.8061x** sobre o capital recebido (juros e encargos de R\$ 1.363,29, 80,61%). R\$ 285,08 (14,42% do financiado) foram retidos/financiados sem detalhamento: tese acessória a apurar mediante exibição do contrato.

3. TAXA PACTUADA × TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL

Parâmetro	% a.m.	% a.a.
Taxa pactuada (app)	4,98%	79,18%
CET (app)	4,98%	não informado
Efetiva implícita (PV 1.976,31; 14 x 218,18)	6,4196%	110,99%
Efetiva implícita sobre valor liberado (1.691,23)	9,0793%	183,73%
Régua de 1,5x a média	5,49%	89,90%
Taxa média Bacen mai/2026 (SGS 25466)	3,66%	53,93%

Sobretaxa: $4,98 \div 3,66 = 1.36$ vezes (136,07% da média; 36,07% acima). A régua de 1,5x seria 5,49%; o contrato pactuou 4,98%: **a taxa fica abaixo da régua**, em zona de incerteza (entre 1x e 1,5x - Tema 1378/STJ). Ponto desfavorável se for considerada só a taxa declarada. **Porém, a taxa efetiva implícita aritmética (PV 1.976,31; 14 x 218,18) é 6,4196% a.m. (1,75x a média), superior à declarada e acima da régua de 1,5x (5,49%); sobre o valor liberado chega a 9,0793%.** A prestação à taxa declarada seria R\$ 199,40, e não R\$ 218,18: a divergência indica encargos não declarados no CET ou inconsistência do app, a esclarecer com o contrato.

Duodécuplo: $4,98\% \times 12 = 59,76\%$ a.a. nominal, contra 79,18% efetiva composta, diferença de 19,42% pontos, revelando capitalização composta. O app não informa taxa anual nem cláusula de capitalização: verificar no contrato (Súmulas 541/STJ e 121/STF).

4. RECÁLCULO PELA TAXA MÉDIA - VALOR INCONTROVERSO

Item	Valor
Prestação cobrada	R\$ 218,18
Prestação à taxa pactuada (conferência Price, 4,98%)	R\$ 199,40
Prestação revisada (PMT 1.976,31; 3,66%; 14) - referência para tutela de urgência (11 vincendas)	R\$ 182,92
Excesso mensal	R\$ 35,26
Excesso nominal total (14 parcelas)	R\$ 493,64
Valor incontroverso (revisada x 14)	R\$ 2.560,88

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Nº	Venc.	Cobrada	Revisada	Excesso	Fator IPCA	Exc. corrigido	Dobro
1	06/2026	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	0.999094	R\$ 35,23	R\$ 70,46
2	07/2026	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	0.997498	R\$ 35,17	R\$ 70,34
3	08/2026	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	0.996800	R\$ 35,15	R\$ 70,30
4	09/2026	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
5	10/2026	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
6	11/2026	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
7	12/2026	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
8	01/2027	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
9	02/2027	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
10	03/2027	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
11	04/2027	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
12	05/2027	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
13	06/2027	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
14	07/2027	R\$ 218,18	R\$ 182,92	R\$ 35,26	-	vincenda	-
TOTAL (3 pagas)		R\$ 654,54	R\$ 548,76	R\$ 105,78		R\$ 105,55	R\$ 211,10

Vencimentos: o app informa apenas o mês (JUN/2026 a JUL/2027); o dia exato é desconhecido. IPCA (SGS 433) acumulado do mês do vencimento até ago/2026, último índice disponível (jun 0,16%; jul 0,07%; ago -0,32%). Parcelas vincendas (4 a 14) não integram o prejuízo: o excesso delas (R\$ 387,86 nominais) só se torna indébito se pagas; compõem o pedido de limitação de descontos.

6. SÍNTESE CONCLUSIVA

Total contratado	R\$ 3.054,52
Valor incontroverso	R\$ 2.560,88
Prejuízo simples corrigido (3 parcelas pagas)	R\$ 105,55
Prejuízo em dobro (art. 42, par. único, CDC)	R\$ 211,10
Valor da causa sugerido (dobro + R\$ 10.000,00 de dano moral)	R\$ 10.211,10

A definição final do valor da causa cabe ao advogado. **Cenário alternativo (sobre o valor liberado, R\$ 1.691,23, expurgando os encargos financiados):** prestação revisada R\$ 156,53, excesso mensal R\$ 61,65 (nominal total R\$ 863,10), muito superior ao cenário principal. **Alerta de série:** pela série 25464 (não consignado, média 6,63%), a taxa pactuada seria inferior à média e não haveria excesso; a série adequada para consignado privado CLT é a 25466, a validar pelo advogado. **Teses acessórias:** encargos financiados não discriminados (R\$ 285,08); garantia da verba rescisória (12,76%) sobre verba de natureza alimentar; capitalização; exibição do contrato e do CET detalhado; hipervulnerabilidade, se aplicável. Pedido na inicial: harmonizar a redação (readequação à taxa média pelo Sistema Francês) com esta memória, e não com juros simples.

7. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) Taxa média do Bacen na contratação como parâmetro de abusividade (REsp 1.061.530/RS, Tema 27/STJ; Tema 1378/STJ para a zona entre 1x e 1,5x). b) Sistema Francês (Tabela Price), mantidos PV e prazo, alterando somente a taxa. c) Correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso (Súmula 43/STJ). d) Repetição em dobro: art. 42, par. único, CDC e EAREsp 676.608/RS. e) Juros de mora (da citação) não integram esta memória e serão apurados em liquidação.

8. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Fontes (API SGS/Bacen): taxa média mai/2026 - série 25466 (PF, crédito pessoal consignado privado, 3,66% a.m.): <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25466/dados?formato=json> ; série 25464 (não consignado, 6,63%) apenas comparativa; IPCA - série 433: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json>. A classificação da série 25466 como consignado privado deve ser conferida no site do Bacen (www3.bcb.gov.br/sgspub/). **Premissas:** adimplemento das 3 parcelas informadas (provar com holerites/contracheques e extrato do app); base de cálculo = valor do empréstimo R\$ 1.976,31; dados extraídos de capturas de tela, sem o contrato. Os valores devem ser conferidos por perícia contábil e os índices atualizados na data do ajuizamento.